



Proposta de Reamarração dos Casos-Tipo

Assessoria de Controle Orçamentário · DCEM — material de deliberação (P-124)

17 — PROPOSTA DE REAMARRAÇÃO DA CADEIA NORMATIVA (bloco CASOS) — para veredito Diretor + Cel

Data: 2026-07-12 · **Autor:** Músculo, a partir do cruzamento das duas auditorias cegas

(15_AUDITORIA_LEGISLACAO_MUSCULO.md × 16_AUDITORIA_LEGISLACAO_ANTIGRAVITY.md).

O que este documento é: a lista caso-a-caso do que amarrar na coluna `Normas_Relacionadas` da aba CASOS

(FASE1, linhas 201-220) para acabar com a inversão hierárquica. **Não é a regravação** — é a proposta para o Cel bater o martelo.

P-124: nada entra na planilha sem veredito do Diretor + Cel.

GATE DE FATO: onde a amarração depende de leitura jurídica (artigo/vigência), está marcado  [CONFIRMAR-CEL] — a fonte existe no Drive; o encaixe legal é do curador/Cel.

Legenda de confiança

- ✅ **CONSENSO** — as duas auditorias independentes convergiram. Alta confiança.
- 🟦 **SÓ MÚSCULO** — achado exclusivo desta casa (o Antigravity não citou a norma específica).
- 🟪 **SÓ ANTIGRAVITY** — achado exclusivo do Antigravity (o Músculo não havia levantado).
- ⚖️ **[CONFIRMAR-CEL]** — exige leitura do artigo/vigência antes de gravar.

1. QUADRO DE REAMARRAÇÃO POR CASO

Caso	Cadeia atual	Cadeia proposta (ordem hierárquica n1→n6)	Confiança
C01 Aj. custo — curso	DEC-4307	MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4); + LEI-13954-2019 (n3, ressarcimento de curso) ⚖️	✅ MP · 🟦 LEI-13954
C02 Aj. custo — cônjuges	DEC-4307	MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✅
C03 Aj. custo majorada	DEC-4307	MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✅
C04 Indeniz. sem mudança de sede	DEC-4307	MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✅

Caso	Cadeia atual	Cadeia proposta (ordem hierárquica n1→n6)	Confiança
C05 Transporte de bagagem	DEC-4307; PORT-290	MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4) → PORT-DGP-290-2013 (n5)	✓
C06 Transporte pessoal / passagens	DEC-4307	MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓
C07 Diárias e passagens	PORT-CEX-1169 (só Portaria)	MP-2215-10 (n3) → [decreto de diárias] → PORT-CEX-1169-2014 (n5) ⚖️	✓ inversão · ⚖️ norma exata
C08 Restituição ao erário	DEC-4307	Constituição art.37 §5 (n1) ⚖️ + Lei 10.406/CC (n3) + Lei 9.784/1999 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓ CC · ● CF+9.784 ⚖️
C09 Correção monetária / juros	DEC-4307	Lei 10.406/CC (n3) + jurisprudência (Dec 4.307 impróprio como cabeça) ⚖️	✓
C10 Prescrição e decadência	LEI-9784; DEC-20910	Manter (já n3); opcional ancorar Constituição art.37 §5 (n1)	● CF ⚖️ (base já sã)
C11 Adicional de habilitação	PN-MD-86 (só Portaria)	MP-2215-10 (n3, institui o adicional) → PN-MD-86-2020 (n5, lista de cursos)	✓
C12a Gratif. de representação	MP-2215-10; DEC-4307	Manter (hierarquia perfeita n3→n4)	✓ OK
C12b Gratif. localidade especial	DEC-11020; PORT-881	MP-2215-10 (n3) ⚖️ → DEC-11020-2022 (n4) → PORT-881 (n5); + amarrar PORT-CEX-1225-2010 (órfã, doc 52)	✓ MP · ● PORT-1225
C13 Processo de exercícios anteriores	VAZIO	Lei 4.320/1964 art.37 (n3) → [Dec 93.872/1986] → Port DGP 410/2022 + Port C Ex 1.746/2022 (DEA) ⚖️	✓ Lei 4.320 · ● Port 410/1.746
C14 Uniformização de teses	VAZIO	LC 73/1993 (n2, orgânica da AGU) ⚖️ — ou aceitar como meta-tema sem norma substantiva	● ⚖️
C15 Movimentação por saúde	PORT-066; NT (só Portaria+NT)	Estatuto Lei 6.880/1980 (n3) + Decreto 2.040/1996 (n4, mãe da movimentação) → PORT-066-DGP-2011 (n5) → NT-DCEM (n6) ⚖️	✓ inversão · ● Dec 2.040 + Estatuto
C16 Adicional de permanência	LC-173; MP-2215-10	Manter (cadeia n2→n3)	✓ OK
C17 Reserva capelão	LEI-6923	Manter (lei específica n3)	✓ OK

2. OS DOIS PONTOS QUE VOCÊ APONTOU PESSOALMENTE (só o Músculo pegou)

Estes são a diferença entre uma auditoria que leu o inventário de legislação (04) e uma que raciocinou pela espinha federal conhecida:

- ● **C13** → **Portaria DGP 410/2022 + Port C Ex 1.746/2022 (DEA)**. O Antigravity achou que o C13 precisa da **Lei 4.320/1964** — está certo, mas **não nomeou a Portaria 410**, a norma que você

anexou. Ela está no Drive (04 §2 itens 22 e 23) e o Auditor já a nomeou (AUDITOR_BASE_DCEM_V1 N-3). **Ressalva de fato** ⚖️: os DIEx do C13 (41-44) falam de "Processo" de exercícios anteriores; a Port 410 está rotulada "Despesas" (DEA) — mesma matéria ou adjacente, decisão do Cel.

- **C15 → Decreto 2.040/1996 + Estatuto (Lei 6.880/1980).** As duas auditorias viram que o C15 está quebrado, mas o AntigraVity disse genericamente "exige lei/estatuto"; **só esta casa nomeou o Decreto 2.040/1996** (mãe da movimentação, 04 §1 item 9). ⚖️ Confirmar vigência do Dec 2.040 no Drive.

3. NORMAS ÓRFÃS — semeadas em NORMAS, citadas por NENHUM caso (o motor nunca as exhibe)

Órfã	Doc acervo	Amarrar em
PORT-CEX-1225-2010	52	C12b
LEI-8112 (renúncia à ajuda de custo)	115	C01/C02/C03 ⚖️
LEI-6880-1980 (Estatuto — "remuneração")	38	C15 + família remuneratória
LEI-13954-2019 (ressarcimento de cursos, art. 97 §2º)	73/74/78	C01 ⚖️
PORT-GM-MD-4044-2021 (ressarcimento de formação)	117	caso de ressarcimento ⚖️

4. NORMAS-MÃE NO DRIVE, VIGENTES, AINDA NÃO SEMEADAS NA ABA NORMAS

Estas existem no 04_INVENTARIO mas **não estão na aba NORMAS** — precisam ser cadastradas antes de qualquer caso poder apontar para elas:

Norma-mãe	Nível	Para os casos	Fonte no Drive
Constituição Federal (art. 37 §5)	1	C08, C10	04 (citada) ⚖️
LC 73/1993 (orgânica da AGU)	2	C14	04 ⚖️
Lei 4.320/1964 (orçamento)	3	C13	04 §1 item 7
Lei 10.406/2002 (Código Civil)	3	C08, C09	04 §1 item 2
Decreto 2.040/1996 (movimentação)	4	C15	04 §1 item 9 ⚖️ vigência
Port DGP 410/2022 + Port C Ex 1.746/2022 (DEA)	5	C13	04 §2 itens 23 e 22

5. NOTA OPERACIONAL — o que muda em qual aba, e a trava do curador

- **Aba CASOS (linhas 201-220):** todas as amarrações da Seção 1 são edição de dado nesta aba. Sem dado de curador → seguro re-semeiar (a Guard A-2 protege NORMAS, não CASOS).
- **Aba NORMAS:** a Seção 4 (cadastrar 6 normas-mãe novas) e a atualização das órfãs **tocam a aba NORMAS**, que **é protegida pela Guard A-2** (trabalho do curador). Isso **não** pode ser um re-seed

cego — tem que entrar pelo caminho do curador/Diretor.

- **Sequência recomendada após veredito:** (1) Cel confirma os itens ⚖️ contra os PDFs; (2) cadastrar as normas-mãe da Seção 4 na aba NORMAS (via curador); (3) reamarrar a aba CASOS conforme Seção 1; (4) rodar uma consulta de teste em 3 casos (C13, C15, C07) para provar que **montarEmbasamento** agora sobe até o nível certo.
- **Raiz única (confirmada pelas duas auditorias):** a base amarrou *parecer↔caso* (por título de DIEx) mas nunca *norma-mãe↔caso* (que mora no 04, não no índice de DIEx). Qualquer correção tem que **fundir o 04 explicitamente**, senão a Port 410 e o Dec 2.040 somem de novo.

P-124 — nada disso entra na planilha sem veredito do Diretor + Cel.